

## 주의 요구

1. 제 목 : 소액 수의계약 부적정

2. 관계기관 : ◆◆○○병원

3. 내 용  
가. 업무개요

◆◆○○병원에서는 ■■○○ 및 #-#관 연결통로 공사 추진에 앞서 시설물 구조안전진단을 위해 [표 1]과 같이 용역 계약을 진행하였습니다.

[표 1] ◆◆○○병원 시설물 안전진단 관련 계약 현황

(단위 : 천 원)

| 계 약 명                     | 계약기간                         | 계약금액        | 계약상대자 |
|---------------------------|------------------------------|-------------|-------|
| #관-#관 연결통로 구조안전진단 용역      | 2020.02.13.<br>~ 2020.03.17. | \$\$,\$\$\$ | ##### |
| ■■○○ 건축허가이행 및 정밀구조안전진단 용역 | 2020.07.10.<br>~ 2020.09.12. | \$\$,\$\$\$ | ##### |
| 제#관-#관 연결통로 구조안전진단(보완) 용역 | 2020.08.14.<br>~ 2020.09.13. | \$\$,\$\$\$ | ##### |

### 나. 관계법령 및 판단기준

「국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률」 제7조(계약의 방법)에 따르면 계약 체결의 기본 원칙은 일반경쟁을 통한 입찰의 방법으로 정하고 있으며 계약의 목적, 성질, 규모에 따라 필요하다고 인정될 경우 수의계약을 할 수 있다고 정하고 있습니다.

또한 같은 법 시행령 제26조(수의계약에 의할 수 있는 경우) 제5항 가목의4)에서는 1억 원 이하인 건설기술 등과 관련된 용역계약의 경우에는 수의계약을 할 수 있으나 그러한 경우라 하더라도 추정가격 2천만 원을 초과하여 수의계약을 체결할 경우 같은 법 시행령 제30조(견적에 의한 가격결정 등) 제2항에 따라 전자조달시스템을

이용한 안내공고를 통해 2인 이상으로부터 견적서를 제출 받도록 정하고 있습니다.

따라서 ◆◆○○병원에서는 2천만 원을 초과하여 수의계약을 추진할 경우에는 관련법에 따라 전자조달시스템을 이용하여 안내공고(소액수의 견적공고)를 실시하여 견적서를 제출받아야 합니다.

#### 다. 감사결과 확인된 문제점

그런데, '20. 1. ~ '21. 5. 동안 ◆◆○○병원의 건설기술 용역계약 내역을 확인한 결과, ■■○○ 건축허가를 위한 구조안전진단 용역 계약을 추진하면서 아래 [표 2]와 같이 계약금액이 \$\$백만 원으로 2천만 원을 초과하는데도, 용역기간 단축을 위해 기존에 ◆◆○○병원 구조안전진단 용역을 수행했던 □□□□(주)와 소액수의 견적공고를 실시하지 않고 수의계약을 체결한 사실을 확인하였습니다.

[표 2] 소액수의 견적공고 미실시 수의계약 내역

(단위 : 천 원/부가세포함)

| 계 약 명                     | 계약기간                         | 계약금액        | 계약상대자   |
|---------------------------|------------------------------|-------------|---------|
| ■■○○ 건축허가이행 및 정밀구조안전진단 용역 | 2020.07.10.<br>~ 2020.09.12. | \$\$,\$\$\$ | □□□□(주) |

4. 관계기관 의견 : ◆◆○○병원은 감사결과를 수용하면서 별다른 의견을 제시하지 않았습니다.

#### 5. 조치할 사항

##### ○ ◆◆○○병원장은

- 동일사례가 발생하지 않도록 관련자에게 「주의」 조치하시기 바랍니다. (주의)